

1502418-25.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 20 de outubro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502418-25.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502418-25.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 20 de outubro de 2021, por volta do 13h00, na Rua Brusque - Viela 1, Carapicuíba, trazia consigo, vendia, para entrega a consumo de terceiros, 170 (cento e setenta) porções de cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

A denúncia foi recebida (fls.72), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita. Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 76/78).

A autoria também é certa, diante da confissão do acusado, o qual, em juízo, admitiu que no dia dos fatos estava auxiliando o traficante na venda de entorpecentes.

A versão foi corroborada pelo depoimento dos policiais civis, os quais, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em diligência para apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda de drogas. Segundo o denunciante, traficantes agiam livremente no local, informando até as características do indivíduo que estava no local naquele momento. Ao chegarem no local, de longe avistaram o acusado em atitude suspeita. Observaram que os "compradores" chegavam no acusado entregava o dinheiro e este pegava a droga que estava numa sacola e entregava ao "cliente". Quando foram abordá-lo, este jogou a sacola no chão e empreendeu fuga, sendo perseguido e detido logo à frente. As drogas foram localizadas no interior da sacola que tentou ser desvencilhado pelo acusado. Foi localizada também a quantia de R\$30,00 em notas miúdas. Indagado, o acusado confessou informalmente a prática do tráfico naquele local. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, que está em consonância com a confissão do acusado.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade de 21 anos, no entanto, a pena já se encontra em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, a quantidade de drogas e as condições pessoais desfavoráveis impedem a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

In casu, foram apreendidos em poder do acusado expressiva quantidade de drogas,

isto é, 170 porções de cocaína.

Além disto, o acusado ostenta condenação em primeiro grau, pelo crime de roubo (fls. 35 - Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1502805-74.2020.8.26.0542 Situação: Em grau de recurso. Data: 07/01/2021), bem como possui passagem pela Vara da Infância e Juventude (fls. 37 - Foro de Osasco - Vara da Infância e Juventude. Processo de Apuração de Ato Infracional: 0001125-25.2018.8.26.0405 Situação: Extinto. Data: 17/01/2018. Foro de Osasco - Vara da Infância e Juventude. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0001524-54.2018.8.26.0405 Situação: Extinto. Data: 19/01/2018). Por fim, é certo que quando do cometimento deste novo delito, o acusado estava há menos de 06 meses em liberdade (alvará de soltura cumprido em 27/05/2021 - fls. 35). Assim, está comprovada sua dedicação habitual à atividades criminosas, como acima apontado.

Portanto, seja em razão de circunstância objetiva (quantidade de drogas), ou subjetiva (condições pessoais desfavoráveis), incabível a incidência do §4, art.33 da Lei de Drogas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA, RG: 63450689, nascido em 06/09/2001, filho de GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA e EDMARIA DE SOUZA PEREIRA OLIVEIRA, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia, até porque o réu ostenta outras execuções, que devem ser unificadas.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA